MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio modelo del piloto de trabajo comunitario con los municipios de mayor desocupación

Convenio tipo entre la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, autoridad nacional del Programa, y cada municipio de los seis aglomerados del piloto (Gran Rosario, Gran Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca–Cerri, Comodoro Rivadavia–Rada Tilly y Corrientes) para cubrir los 50.000 lugares: proyectos en el banco público, supervisión municipal, pago directo nacional y control de la no sustitución.

Propuesta 53: Trabajo comunitario para quien no consigue empleo
Cuándo: Fase I (tras la ley «Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición» y el decreto «Decreto reglamentario de la Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición»; piloto de 12 meses)
Trámite: No pasa por el Congreso. Lo firman la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, autoridad de aplicación nacional, y el intendente; se aprueba por el Concejo Deliberante si lo exige la ley o la carta orgánica municipal. La provincia puede adherir.

CONSIDERANDO:

Que en el Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el titular de la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, autoridad de aplicación de la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición, y el MUNICIPIO DE [MUNICIPIO], representado por su Intendente, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición creó un programa voluntario de tareas comunitarias, formación y búsqueda asistida de empleo para las personas sin empleo registrado, y dispuso un piloto en los aglomerados con mayor desocupación mediante convenios con los municipios respectivos.

Que el artículo 145 de la Ley N° 24.013 prevé la celebración de convenios con provincias y municipios para la ejecución de programas de empleo.

Que el Municipio integra uno de los aglomerados del piloto y cuenta con capacidad para proponer y supervisar proyectos de utilidad pública.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan ejecutar en el Municipio de [Municipio] el piloto del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición creado por la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición, en adelante 'la Ley', con un cupo de [número] lugares, asignado conforme la reglamentación de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Proyectos. El Municipio presentará en el banco público de proyectos, dentro de los treinta (30) días de la firma, proyectos de mantenimiento urbano, cuidado de personas, obras menores, apoyo escolar u otras tareas de utilidad pública suficientes para cubrir el cupo, con los requisitos de la reglamentación. Solo podrán asignarse participantes a proyectos evaluados y publicados por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Obligaciones del Municipio. El Municipio se obliga a: a) designar una persona responsable de la supervisión de cada proyecto; b) proveer los materiales, herramientas y elementos de seguridad necesarios para las tareas; c) certificar cada mes en la plataforma digital la asistencia de los participantes a las tareas comunitarias; d) cargar los resultados de cada proyecto al concluir; y e) facilitar a la autoridad de aplicación el acceso a los lugares de trabajo y a la información de sus plantas de personal para el control de la no sustitución.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – No sustitución. El Municipio declara que los proyectos no sustituirán puestos de su planta permanente o transitoria ni empleo privado existente, ni se ejecutarán en beneficio de personas o empresas con fines de lucro, conforme el artículo 7° de la Ley. El incumplimiento dará lugar a la baja del proyecto y a la reasignación de sus participantes.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Obligaciones del Estado Nacional. La autoridad de aplicación se obliga a: a) inscribir y asignar a los participantes; b) asegurar las ocho (8) horas semanales de formación y búsqueda asistida, en coordinación con la Oficina de Empleo municipal; c) pagar el complemento por actividad directamente en la cuenta bancaria de cada participante; d) contratar el seguro de accidentes personales; y e) publicar los proyectos, los participantes y los resultados en el banco público.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Pago directo. El Municipio no recibirá ni administrará fondos destinados al complemento de los participantes. Las partes no se transfieren fondos en virtud del presente Convenio.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Oficina de Empleo. La Oficina de Empleo municipal acompañará la búsqueda asistida de los participantes y la intermediación prioritaria de quienes completen el Programa, en el marco de la red del servicio público de empleo.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Participación provincial. La Provincia de [Provincia] podrá adherir al presente Convenio para aportar acciones de formación, proyectos propios o recursos, conforme el inciso b) del artículo 16 de la Ley. Si el aglomerado comprende más de un municipio, los demás podrán adherir con su propio cupo, dentro del asignado al aglomerado.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Información y evaluación. El Municipio suministrará la información que requieran la autoridad de aplicación y la institución evaluadora del piloto, y las partes publicarán los resultados del piloto en el aglomerado.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Datos personales. Las partes tratarán los datos de los participantes solo para los fines del Programa, conforme la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma o, si corresponde, desde su aprobación por el Concejo Deliberante, y por doce (12) meses desde la asignación de los primeros participantes. Su continuidad en la escala nacional del Programa se acordará conforme el artículo 14 de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Rescisión. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Convenio con un preaviso de sesenta (60) días, sin afectar la permanencia de los participantes, que serán reasignados a otros proyectos.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Convenio; en su defecto, serán competentes los tribunales federales con asiento en [ciudad].

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Aprobación. El presente Convenio no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos, y la Ley N° […] ya autoriza su celebración. El Municipio lo someterá a la aprobación de su Concejo Deliberante cuando así lo exija su ley orgánica o su carta orgánica. La adhesión de la Provincia se aprobará conforme su derecho.